

CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHƯƠNG TRÌNH iCOPY

(“Các Điều Khoản iCopy”)

I. ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Khi được sử dụng trong Các Điều Khoản iCopy này, các từ và thuật ngữ viết hoa sẽ được hiểu theo nghĩa quy định sau đây:

Chương Trình iCopy là chương trình trong đó Khách Hàng lựa chọn Chiến Lược Đầu Tư trên nền tảng giao dịch của TCBS và ủy thác cho TCBS thực hiện các giao dịch được chỉ định theo Chiến Lược Đầu Tư đã lựa chọn.

Chiến Lược Đầu Tư bao gồm thông tin về danh mục đầu tư, tỷ trọng phân bổ tài sản theo từng thời điểm và giao dịch mua/bán của các Khách Hàng tham gia Chương Trình iCopy của TCBS.

Dừng Sao Chép là việc Khách Hàng lựa chọn không tiếp tục các giao dịch theo Chiến Lược Đầu Tư đã lựa chọn.

Danh Mục Cổ Phiếu Được Phép Giao Dịch là danh sách các mã cổ phiếu thuộc Chương Trình iCopy (được TCBS công bố trên website của TCBS và thay đổi theo từng thời kỳ).

Khách Hàng là khách hàng mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại TCBS và ủy thác quản lý tài khoản cho TCBS thực hiện các giao dịch mua, bán chứng khoán theo nội dung đã thỏa thuận và thống nhất với TCBS tại Hợp đồng ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán đính kèm Các Điều Khoản iCopy này; và thông tin về Khách Hàng là các thông tin được ghi nhận tại hệ thống của TCBS khi khách hàng thực hiện mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại TCBS và cập nhật khi Khách Hàng tham gia Chương Trình iCopy (nếu có).

Hợp Đồng là Hợp đồng Ủy thác quản lý tài khoản chứng khoán và các thông tin, tài liệu hoặc văn kiện khác liên quan đến Chương Trình iCopy (bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin về Khách Hàng được trích xuất từ hệ thống của TCBS).

Ngày Giao Dịch là ngày giao dịch theo quy định của các sàn giao dịch chứng khoán tại Việt Nam.

Ngày Làm Việc là bất kỳ ngày nào không phải là Thứ bảy, Chủ nhật hoặc một ngày nghỉ lễ (kể cả nghỉ bù) tại Việt Nam.

Phí Ủy Thác là phí ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán mà Khách Hàng trả cho TCBS.

Sao Chép Danh Mục là việc Khách Hàng, thông qua việc sử dụng dịch vụ ủy thác quản lý tài khoản chứng khoán do TCBS cung cấp, thực hiện các giao dịch trên Tiểu Khoản Ủy Thác được chỉ định để thực hiện theo Chiến Lược Đầu Tư đã lựa chọn.

Sao Chép Danh Mục Ban Đầu là việc Khách Hàng, thông qua việc sử dụng dịch vụ ủy thác quản lý tài khoản chứng khoán do TCBS cung cấp, chọn sao chép cơ cấu danh mục ban đầu của Chiến Lược Đầu Tư đã lựa chọn tại thời điểm bắt đầu tham gia Chương trình iCopy hoặc khi nộp thêm tiền vào Tiểu Khoản Ủy Thác.

Tài Khoản Chứng Khoán có nghĩa là tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách Hàng mở tại

TCBS để thực hiện giao dịch mua, bán chứng khoán.

Tiểu Khoản Ủy Thác là tiểu khoản ủy thác giao dịch chứng khoán Khách Hàng sử dụng để tham gia Chương Trình iCopy theo Các Điều Khoản iCopy này.

Thời Hạn Của Lệnh là thời gian lệnh giao dịch theo Chương trình iCopy được lưu trong hệ thống của TCBS để thực hiện các Chiến Lược Đầu Tư mà Khách Hàng đã lựa chọn.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG THEO CHƯƠNG TRÌNH iCOPY

Điều 1. Lựa Chọn Chiến Lược Đầu Tư

Khách Hàng sẽ lựa chọn các Chiến Lược Đầu Tư được cung cấp trên nền tảng của TCBS trên cơ sở có thu phí. Bằng việc lựa chọn (các) Chiến Lược Đầu Tư này, Khách Hàng đồng ý với mức Phí Ủy Thác áp dụng cho mỗi Chiến Lược Đầu Tư mà Khách Hàng đã lựa chọn.

Điều 2. Thực Hiện Giao Dịch

- 2.1.** Nếu Khách Hàng lựa chọn Sao Chép Danh Mục Ban Đầu, TCBS sẽ thực hiện phân bổ tài sản trong Tiểu Khoản Ủy Thác theo tỷ trọng gần nhất của Chiến Lược Đầu Tư mà Khách Hàng đã lựa chọn. Tỷ trọng sao chép cho Khách Hàng có thể lệch so với tỷ trọng danh mục đã lựa chọn do thay đổi giá mua/bán cổ phiếu cho danh mục của Khách Hàng hoặc do ảnh hưởng của nguyên tắc làm tròn lô cổ phiếu như quy định tại Các Điều Khoản iCopy này.
- 2.2.** Nếu Khách Hàng không lựa chọn Sao Chép Danh Mục Ban Đầu, TCBS sẽ chỉ thực hiện các lệnh giao dịch theo phát sinh trong Chiến Lược Đầu Tư mà Khách Hàng đã lựa chọn.

Điều 3. Nguyên Tắc Thực Hiện Giao Dịch

- 3.1.** TCBS thực hiện nhân danh và vì quyền lợi của Khách Hàng, và sẽ chỉ thực hiện giao dịch được ủy thác mua/bán đối với các mã cổ phiếu thuộc Danh Mục Cổ Phiếu Được Phép Giao Dịch đối với (các) Tiểu Khoản Ủy Thác tham gia Chương Trình iCopy.
- 3.2.** Đối với các lệnh giao dịch mua/bán không phải lệnh Dừng Sao Chép, giá mua/bán sẽ được xác định trên cơ sở giá khớp lệnh của Chiến Lược Đầu Tư đã lựa chọn phù hợp với Điều 3.3 dưới đây.. Đối với lệnh Dừng Sao Chép, trong trường hợp Khách Hàng yêu cầu bán toàn bộ chứng khoán hiện có, TCBS sẽ thực hiện bán hết các chứng khoán hiện có theo yêu cầu của Khách Hàng không phân biệt chênh lệch với giá của Chiến Lược Đầu Tư mà khách hàng đã lựa chọn.
- 3.3.** Thời Hạn Của Lệnh, liên quan đến mỗi lệnh của Khách Hàng, được TCBS thực hiện căn cứ thời điểm vào lệnh tương ứng của Khách Hàng theo nguyên tắc khớp lệnh phù hợp với quy chế của Sở giao dịch chứng khoán có liên quan, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (và/hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác) và trên cơ sở bảo vệ lợi ích của Khách Hàng theo hiểu biết tốt nhất của TCBS. Khách Hàng hiểu rằng biến động của thị trường luôn tồn tại và có thể dẫn đến rủi ro; và Khách Hàng chấp thuận rằng việc thực hiện mỗi lệnh theo nguyên tắc nêu tại điều này có thể dẫn đến kết quả (về giá hoặc về số lượng chứng khoán được giao dịch) khác với kỳ vọng của Khách Hàng.
- 3.4.** Khối lượng giao dịch tối đa không vượt quá sức mua của Tiểu Khoản Ủy Thác được sử dụng để tham gia Chương Trình iCopy tại thời điểm giao dịch.

- 3.5.** Tổng giá trị giao dịch tối đa theo ngày: tối đa không vượt quá sức mua của Tiểu Khoản Ủy Thác được sử dụng để tham gia Chương Trình iCopy tại thời điểm cuối Ngày Giao Dịch có liên quan.
- 3.6.** Tùy thuộc vào quy định của từng sở giao dịch chứng khoán mà cổ phiếu đang được niêm yết, khi tạo lệnh giao dịch TCBS sẽ làm tròn lô chứng khoán theo nguyên tắc làm tròn đến số lượng gần nhất để đủ lô theo quy định. Trong trường hợp không đủ lô tối thiểu theo quy định của sở giao dịch thì TCBS sẽ không thực hiện sinh lệnh cho Khách Hàng.

Điều 4. Phong Tỏa, Hạn Chế Và Giải Tỏa:

4.1. Phong tỏa

Ngay sau khi Khách Hàng lựa chọn Sao Chép Danh Mục, Khách Hàng đồng ý và ủy thác cho TCBS thực hiện phong tỏa trên Tiểu Khoản Ủy Thác tương ứng (hoặc Tài Khoản Chứng Khoán, tùy trường hợp áp dụng) của Khách Hàng một số tiền để thực hiện giao dịch. Phong tỏa Tiểu Khoản Ủy Thác được hiểu là Khách Hàng sẽ không được thực hiện chủ động mua hoặc bán trên Tiểu Khoản Ủy Thác này cho đến khi Khách Hàng chọn Dừng Sao Chép.

4.2. Hạn chế

Khách Hàng chỉ có thể chuyển nhượng chứng khoán trên Tiểu Khoản Ủy Thác sau khi Dừng Sao Chép theo quy trình chuyển nhượng cổ phiếu hoặc các quy trình khác có liên quan của TCBS.

4.3. Giải tỏa

Tiểu Khoản Ủy Thác sẽ được giải tỏa khi Khách Hàng lựa chọn Dừng Sao Chép. Trong trường hợp này, Khách Hàng có thể lựa chọn: (i) bán toàn bộ danh mục; hoặc (ii) giữ lại danh mục hiện có, dừng các giao dịch và chuyển toàn bộ danh mục sang Tài Khoản Chứng Khoán.

Điều 5: Thanh toán Phí Ủy Thác

Phí Ủy Thác sẽ được khấu trừ từ (các) Tiểu Khoản Ủy Thác của Khách Hàng.

Nếu (các) Tiểu Khoản Ủy Thác của Khách Hàng không có đủ số dư để thanh toán Phí Ủy Thác này, Khách Hàng chấp thuận việc TCBS cắt tiền tự động từ Tài Khoản Chứng Khoán khác và/hoặc tài khoản ngân hàng có kết nối Tài Khoản Chứng Khoán (nếu có) để thực hiện thanh toán.

Nếu Tài Khoản Chứng Khoán của Khách Hàng (bao gồm cả sau khi chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng có kết nối như nêu trên) không đủ số dư TCBS sẽ thực hiện thu phí khi khách hàng có số dư trên các Tài Khoản Chứng Khoán và tài khoản ngân hàng của Khách Hàng tại bất kì thời điểm nào mà các tài khoản này có đủ số dư cần thiết.

Trong trường hợp chậm thanh toán Phí Ủy Thác, Khách Hàng phải chịu một mức phạt tương đương 120% lãi suất tiết kiệm 12 tháng của Techcombank công bố tại thời điểm gần nhất được tính từ ngày đến hạn thanh toán Phí Ủy Thác đến ngày thực tế Khách Hàng thanh toán.

Điều 6. Hủy giao dịch

6.1. Hủy tự động

Trừ trường hợp TCBS có thông báo khác, các lệnh giao dịch trên (các) Tiểu Khoản Ủy Thác sẽ tự động hủy trong các trường hợp sau:

- (i) Các lệnh mua cổ phiếu không được khớp trong Thời Hạn Của Lệnh; và/hoặc
- (ii) Các cổ phiếu bị loại khỏi Danh Mục Cổ Phiếu Được Phép Giao Dịch.

6.2. Hủy theo yêu cầu của Khách Hàng

- (i) Không bị giới hạn bởi nguyên tắc thực hiện giao dịch tại Điều 3.3 nêu trên, các lệnh giao dịch trên Tiểu Khoản Ủy Thác đang ở trạng thái chờ xử lý sẽ được hủy tự động khi Khách Hàng chọn Dừng Sao Chép; và/hoặc
- (ii) Hủy theo yêu cầu đặc biệt khác của Khách Hàng.

Điều 7. Cam kết của Khách Hàng

7.1. Khách Hàng phải giữ bí mật nội dung của Các Điều Kiện iCopy này và chỉ được tiết lộ trong các trường hợp sau: (i) khi được TCBS chấp thuận trước và (ii) nhằm tuân thủ pháp luật hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Khách Hàng chấp thuận rằng, (i) nhằm phục vụ các mục đích kế toán, kiểm toán hoặc thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu các tài sản trong Tiểu Khoản Ủy Thác hoặc (ii) nhằm phục vụ việc tuân thủ nội bộ và vận hành khác của TCBS, TCBS có thể tiết lộ các thông tin có liên quan tới việc thực hiện Chương Trình iCopy này của Khách Hàng.

7.2. Khách Hàng hiểu rằng, Khách Hàng và TCBS đang thực hiện giao dịch theo phương thức điện tử thông qua việc đăng nhập trực tuyến vào Tiểu Khoản Ủy Thác, do vậy, Khách Hàng sẽ tuân thủ đầy đủ các điều khoản và điều kiện về giao dịch điện tử mà TCBS áp dụng đối với cả Tài Khoản Chứng Khoán (và các sửa đổi, bổ sung, thay thế từng thời điểm phù hợp với quy định của pháp luật).

Điều 8. Các điều khoản khác

8.1. Khách Hàng và TCBS đồng ý rằng mọi sửa đổi, bổ sung liên quan đến Các Điều Kiện iCopy này phải được sự đồng ý và chấp thuận của TCBS và Khách Hàng trước khi áp dụng thực hiện, ngoại trừ các nội dung sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ toàn bộ hoặc từng phần, bất kỳ điều nào trong Các Điều Kiện iCopy này mà TCBS đã đưa ra thông báo cho Khách Hàng về việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ cho Khách Hàng thông qua một trong các phương thức do TCBS lựa chọn như: (i) gửi văn bản; hoặc (ii) điện thoại có ghi âm; hoặc (iii) email; hoặc (iv) công bố trên website chính thức của TCBS, trước khi những sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ đó có hiệu lực. Trong trường hợp này, việc sử dụng Chương Trình iCopy sau ngày các nội dung sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ này có hiệu lực (theo thông báo của TCBS) sẽ được xem là sự chấp nhận hoàn toàn của Khách Hàng đối với các sửa đổi đó. Nếu Khách Hàng không đồng ý với bất kỳ sửa đổi nào, Khách Hàng phải thông báo cho TCBS bằng văn bản về việc hủy bỏ hoặc chấm dứt việc tham gia Chương Trình iCopy với TCBS.

- 8.2.** Các Điều Kiện iCopy này là một phần đính kèm và không thể tách rời của Các điều khoản và điều kiện mở tài khoản chứng khoán tại TCBS.

HỢP ĐỒNG ỦY THÁC QUẢN LÝ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN

(đính kèm và là một phần không thể tách rời của Các Điều Khoản iCopy)*

Khi được sử dụng trong và trừ trường hợp được định nghĩa khác đi tại Hợp đồng Ủy thác quản lý tài khoản chứng khoán này, các từ và thuật ngữ viết hoa dưới đây sẽ có nghĩa tương tự như tại Các Điều Khoản iCopy*.

Điều 1: Phạm Vi Ủy Thác

- 1.1.** Bên Ủy Thác là Khách Hàng theo Các Điều Khoản iCopy, sau đây giao và ủy quyền cho Bên Được Ủy Thác là TCBS quản lý và thực hiện các giao dịch liên quan đến Tài Sản Ủy Thác trong Thời Hạn Ủy Thác (cùng được quy định dưới đây) theo các quy định của Hợp Đồng này và phù hợp với Các Điều Khoản iCopy.
- 1.2.** Tài Sản Ủy Thác tại Tiểu Khoản Ủy Thác của Bên Ủy Thác là tiền và/hoặc chứng khoán gồm cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán và các loại chứng khoán khác được phép ủy thác mua, bán theo quy định của pháp luật từng thời kỳ. Để làm rõ, (i) tài sản phát sinh từ Tài Sản Ủy Thác hoặc từ việc giao dịch trên Tiểu Khoản Ủy Thác cũng được coi là Tài Sản Ủy Thác; và (ii) chứng khoán được ủy thác như nêu trên bao gồm cả chứng khoán do Bên Được Ủy Thác bảo lãnh phát hành. Bằng việc ký kết Hợp Đồng này và chấp nhận Các Điều Khoản iCopy, Bên Ủy Thác được xem là đã được Bên Được Ủy Thác thông báo và chấp thuận để Bên Được Ủy Thác thực hiện đầu tư vào các loại chứng khoán do Bên Được Ủy Thác phát hành tại bất kỳ thời điểm nào trong suốt thời hạn của Hợp Đồng này.
- 1.3.** Bên Ủy Thác ủy quyền cho Bên Được Ủy Thác thực hiện giao dịch mua/bán từng loại chứng khoán được phép ủy thác theo các điều kiện sau:
 - Khối lượng tối đa có thể mua/bán cho từng loại chứng khoán: tối đa 100% sức mua của Tiểu Khoản Ủy Thác bao gồm Tài Sản Ủy Thác và hạn mức cho vay ký quỹ (nếu có) trong từng thời kỳ.
 - Giá trị tối đa của từng lệnh giao dịch: tùy vào thị giá của từng loại chứng khoán được phép giao dịch với giá trị tối đa mỗi lệnh giao dịch không vượt quá tổng giá trị tiền trong danh mục tại thời điểm đặt lệnh, bao gồm tiền mặt trong tài khoản và tiền có thể ứng trước từ tiền bán chứng khoán, tiền vay ký quỹ (nếu có).
 - Tổng giá trị giao dịch tối đa của một ngày giao dịch: tối đa 100% sức mua của Tiểu Khoản Ủy Thác bao gồm Tài Sản Ủy Thác và hạn mức cho vay ký quỹ (nếu có) trong từng thời kỳ.
 - Phương thức giao dịch và loại lệnh giao dịch: Bên Được Ủy Thác nhận ủy thác giao dịch trên Tiểu Khoản Ủy Thác theo các phương thức giao dịch và thực hiện các loại lệnh giao dịch phù hợp quy chế của Sở Giao dịch chứng khoán.

Điều 2: Quyền Của Bên Ủy Thác

- 2.1 Bên Ủy Thác được lựa chọn người hành nghề chứng khoán đủ điều kiện để quản lý Tiểu Khoản Ủy Thác trong danh sách do Bên Được Ủy Thác cung cấp.
- 2.2 Bên Ủy Thác được hưởng lợi nhuận phát sinh từ các giao dịch mua/bán chứng khoán trên Tiểu Khoản Ủy Thác (sau khi đã khấu trừ Phí Ủy Thác và các khoản phải trả khác nếu có) theo các quy định trong Hợp Đồng này, Các Điều kiện iCopy và theo quy định của pháp luật (nếu áp dụng).
- 2.3 Bên Ủy Thác được kiểm tra, giám sát hoặc yêu cầu Bên Được Ủy Thác báo cáo về tình trạng đầu tư qua việc cung cấp bảng sao kê giao dịch liên quan tới Tài Sản Ủy Thác định kỳ hàng tháng hoặc bất thường.
- 2.4 Các quyền khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Nghĩa Vụ Và Cam Kết Của Bên Ủy Thác

- 3.1 Bên Ủy Thác thừa nhận và chấp thuận mọi kết quả từ các công việc mà Bên Được Ủy Thác thực hiện theo quy định của Hợp Đồng này và Các Điều Kiện iCopy. Trên cơ sở được giải thích và cung cấp thông tin bởi Bên Được Ủy Thác liên quan đến các rủi ro có thể phát sinh từ việc ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán, Bên Ủy Thác tự chịu mọi rủi ro phát sinh từ hoặc liên quan đến việc ủy thác giao dịch Tài Sản Ủy Thác này, bao gồm: rủi ro về giảm giá chứng khoán đầu tư, rủi ro về tỷ giá, rủi ro về khả năng thanh khoản, rủi ro thị trường và tất cả các rủi ro khác liên quan đến giao dịch Tài Sản Ủy Thác.
- 3.2 Thanh toán đầy đủ và đúng hạn Phí Ủy Thác (và các khoản phải trả khác, nếu có) theo Hợp Đồng này và Các Điều kiện iCopy cho Bên Được Ủy Thác.
- 3.3 Cung cấp các thông tin liên quan đến khả năng tài chính, thời hạn đầu tư, mục tiêu đầu tư, mức độ rủi ro có thể chấp nhận, các hạn chế đầu tư, danh mục chứng khoán đầu tư (nếu có) và các yêu cầu khác của Bên Được Ủy Thác (nếu có).

Điều 4. Quyền Của Bên Được Ủy Thác

- 4.1 Hưởng Phí Ủy Thác trên cơ sở cung cấp dịch vụ cho Bên Ủy Thác trong phạm vi và theo quy định của Hợp Đồng này.
- 4.2 Yêu cầu Bên Ủy Thác cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết để tổng hợp và sử dụng vì mục đích của Hợp Đồng này.

Điều 5. Nghĩa Vụ Và Cam Kết Của Bên Được Ủy Thác

- 5.1 Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, các quy định, quy chế của UBCKNN.
- 5.2 Hành động trung thực và vì lợi ích cao nhất của Bên Ủy Thác, không sử dụng thông tin về Bên Ủy Thác để làm lợi cho mình và gây thiệt hại cho Bên Ủy Thác.
- 5.3 Cung cấp bảng sao kê giao dịch định kỳ hàng tháng hoặc khi Bên Ủy Thác có yêu cầu và các thông báo khác cho Bên Ủy Thác phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.

- 5.4** Thiết lập bộ phận giám sát độc lập giám sát việc quản lý, giao dịch chứng khoán trên tài khoản giao dịch ủy thác của người hành nghề chứng khoán nhằm đảm bảo việc giao dịch của tài khoản này phù hợp với các thỏa thuận có liên quan và mục tiêu đầu tư của khách hàng;

Điều 6. Thời Hạn Ủy Thác

Thời Hạn Ủy Thác theo Hợp đồng là 12 tháng, được tính từ ngày ký Hợp Đồng này và theo đó, Bên Ủy Thác sẽ thực hiện chuyển Tài Sản Ủy Thác ban đầu vào Tiểu Khoản Ủy Thác. Hợp Đồng có thể được tự động gia hạn một khoảng thời gian là 12 tháng kể từ ngày chấm dứt Thời Hạn Ủy Thác mà không có hạn chế về số lần gia hạn tự động, trừ các trường hợp như quy định tại Điều 8.1 dưới đây.

Điều 7. Phí, Thuế Và Kỳ Thanh Toán Phí

7.1 Phí:

- Bên Ủy Thác hiểu và chấp thuận việc quản lý Tài Sản Ủy Thác và thực hiện các giao dịch trên Tiểu Khoản Ủy Thác sẽ phải chịu các chi phí bao gồm: Phí Ủy Thác (như giải thích dưới đây), phí lưu ký và các khoản phí, thuế khác phải trả cho Nhà nước, Công ty chứng khoán hoặc cho bên thứ ba khác (cho mục đích và liên quan đến việc giao dịch Tài Sản Ủy Thác này).
- Phí quản lý hợp đồng được tính theo tỷ lệ %/năm (phần trăm/năm) nhân với giá trị Tài Sản Ủy Thác trên Tiểu Khoản Ủy Thác ("**Phí Ủy Thác**"), cụ thể theo thông báo của Bên Được Ủy Thác. Phí Ủy Thác này có thể được thay đổi theo từng thời kỳ theo toàn quyền quyết định của Bên Được Ủy Thác, tuy nhiên việc thay đổi Phí Ủy Thác phải được thông báo tới Bên Ủy Thác tối thiểu 03 tháng trước ngày có hiệu lực của mức Phí Ủy Thác mới.

7.2 Thuế (bao gồm cả phí, lệ phí, và các khoản khác phải nộp Ngân sách Nhà nước) liên quan đến mỗi Bên sẽ do Bên đó tự thực hiện theo quy định của pháp luật.

7.3 Kỳ thanh toán phí và phương thức thanh toán: Phí nêu tại Điều 7.1 sẽ được thanh toán định kỳ theo phương thức khấu trừ và có thể thay đổi từng thời kỳ theo thông báo của Bên Được Ủy Thác.

Điều 8. Điều Khoản Chung

8.1 Hợp Đồng này là một hợp đồng điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và có hiệu lực kể từ thời điểm Bên Ủy Thác/Khách Hàng xác nhận dưới đây, được chấm dứt và tự động thanh lý theo (i) một thỏa thuận bằng văn bản giữa các Bên hoặc (ii) một Bên đơn phương chấm dứt Hợp Đồng bằng việc gửi một thông báo trước 07 (bảy) ngày làm việc đến Bên còn lại, tùy thời điểm nào đến trước.

8.2 Trong trường hợp có bất kỳ vướng mắc hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp Đồng này, các Bên cùng thống nhất giải quyết trên tinh thần hợp tác, bình đẳng và cùng có lợi. Trường hợp không giải quyết được vướng mắc hoặc tranh chấp nêu trên bằng

thương lượng, hòa giải, hai Bên thống nhất đưa vụ việc ra giải quyết tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) bên cạnh Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam, theo quy tắc tổ tụng trọng tài của Trung tâm này. Địa điểm phiên xét xử trọng tài tại Hà Nội, Việt Nam. Phán quyết của Trọng tài là chung thẩm và có giá trị ràng buộc thi hành đối với các Bên.